

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（宅建業法・第 3 回）

第 1 部：問題編 / 最新法令準拠

問 1 宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. A が、その所有する宅地を分割して、宅地建物取引業者 B に販売の代理を依頼し、不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、A は、免許を受けなければならない。
- b. C が、借り上げたマンションの各住戸を、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、C は、免許を受けなければならない。
- c. D が、その所有する土地に倉庫 10 棟を建築し、これらを E 社 1 社に一括して賃貸する場合、D は、免許を受けなければならない。
- d. 宅地建物取引業者 F が死亡し、その相続人 G が、F が生前に締結していた売買契約に基づく建物の引渡しのみを行う場合であっても、G は、免許を受けなければならない。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 2 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者である法人 A（以下この問において「A」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A の取締役 B が、A の業務とは無関係な私生活上のけんかにより暴行罪で罰金の刑に処せられた場合であっても、宅地建物取引業に関する犯罪ではないから、甲県知事は A の免許を取り消すことはない。
- イ. A が乙県内にも事務所を設置して国土交通大臣への免許換えを申請し、その処分がされる前に甲県知事の免許の有効期間が満了した場合、A は、国土交通大臣の免許を受けるまでの間、宅地建物取引業を営むことができない。
- ウ. A について破産手続開始の決定があった場合、A の代表取締役は、その日から 30 日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- エ. A が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合、A の清算人は、その日から 30 日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

問 3 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士 A が、乙県内に所在する宅地建物取引業者 B の事務所に勤務することとなり、あわせて住所を乙県内に移転した場合に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. A は、住所を移転したことについて、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- b. A が乙県知事への登録の移転を申請することができるのは、乙県内の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときであり、乙県内に住所を移転したことを理由として登録の移転を申請することはできない。
- c. A が乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請した場合、新たな宅地建物取引士証は、従前の宅地建物取引士証と引換えに交付される。
- d. A が宅地建物取引士証の交付を受けていない場合であっても、勤務先の宅地建物取引業者が B になったことについて、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 4 宅地建物取引士（以下この問において「宅建士」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 宅建士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方から請求があった場合に限り、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- イ. 宅建士は、宅地建物取引業の業務に従事していないときであっても、宅建士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
- ウ. 重要事項説明書に記名する宅建士は、当該宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅建士でなければならない。
- エ. 宅建士は、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないが、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努める義務は課されていない。

問 5 甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者 A（本店のほか支店 2 か所を有し、宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。）の営業保証金に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. A は、本店及び支店 2 か所の営業保証金の合計 2,000 万円を、本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- b. A は、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出た後でなければ、本店においても支店においても事業を開始してはならない。
- c. A が支店 1 か所を廃止した場合、A は、還付請求権者に対し 6 か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなければ、超過額である 500 万円を取り戻すことができない。
- d. A が宅地建物取引業保証協会の社員となった場合、A は、還付請求権者に対し 6 か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなければ、営業保証金を取り戻すことができない。

ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 6 宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）の社員である宅地建物取引業者 A（本店のほか支店 1 か所を有する。）と宅地建物取引業に関し取引をした者 B（宅地建物取引業者ではない。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. B が弁済業務保証金から弁済を受けることができる額の上限は、A が保証協会に納付した弁済業務保証金分担金の額である 90 万円である。
- イ. B が弁済業務保証金から弁済を受けようとするときは、A が社員として加入している保証協会の認証を受けなければならない。
- ウ. B が A と取引をしたのが A が保証協会の社員となる前であった場合には、B は、その取引により生じた債権について、弁済業務保証金から弁済を受けることはできない。
- エ. A が、保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた日から 2 週間以内にこれを納付せず社員の地位を失った場合でも、A は、その後 1 週間以内に営業保証金を供託すれば、社員の地位を回復することができる。

問 7 宅地建物取引業者 A が、B から、B 所有の建物の売却について、B が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼する場合にはその業者を明示する義務がある一般媒介契約（以下この問において「本件契約」という。）を締結した場合に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. A は、B に対し、本件契約に係る業務の処理状況を 2 週間に 1 回以上報告しなければならない。
- b. A は、法第 34 条の 2 第 1 項の規定に基づく書面に、B が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼する場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項を記載しなければならない。
- c. A は、当該建物を指定流通機構に登録することができる。
- d. 本件契約は一般媒介契約であるから、A は、法第 34 条の 2 第 1 項の規定に基づく書面に、媒介契約の有効期間及び解除に関する事項を記載する必要はない。

ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 8 甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者 A が、乙県内において自ら売主として一団のマンション（10 戸）の分譲を行うに当たり、甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者 B にその販売の代理を依頼し、B が乙県内に案内所（契約の締結を行うもの）を設置して販売を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. B が設置した当該案内所には、売主である A の標識を掲げなければならない、B の標識を掲げる必要はない。
- イ. 当該案内所は B が設置したものであるが、売主は A であるから、当該案内所に専任の宅地建物取引士を置かなければならないのは A である。
- ウ. B は、当該案内所での業務を開始する日の 10 日前までに、免許権者である甲県知事に届出をすれば足り、乙県知事に届出をする必要はない。
- エ. A は、当該マンションの所在する場所に、A の標識を掲げなければならない。

問 9 宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）第 35 条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 宅地建物取引業者は、宅地の信託の受益権の売主となる場合、原則として、買主に対し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、一定の事項について書面を交付して説明をさせなければならない。
- イ. 宅地建物取引業者が信託の受益権の売買について重要事項の説明をさせる場合には、宅地建物取引士は、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示する必要はない。
- ウ. 宅地建物取引業者が建物の売買の媒介を行う場合、重要事項の説明は、買主だけでなく売主に対しても行わなければならない。
- エ. 宅地建物取引業者が信託の受益権の売主となる場合において、買主が金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家であっても、重要事項の説明を省略することはできない。

問 10 宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の a～d の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. 建物の貸借の媒介において、テレビ会議等の IT を活用して重要事項の説明を行う場合、宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を画面上で提示し、説明の相手方が視認できたことを確認しなければならない。
 - b. 建物の貸借の媒介において、私道に関する負担に関する事項を説明しなければならない。
 - c. 建物の貸借の媒介において、当該建物が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときであっても、その旨を説明する必要はない。
 - d. 宅地の貸借の媒介において、借地借家法第 22 条に規定する定期借地権を設定しようとするときであっても、その旨を説明する必要はない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 11 宅地建物取引業者 A が売主 B から、宅地建物取引業者 C が買主 D から、それぞれ媒介の依頼を受けて、BD 間の建物の売買契約を成立させた場合における宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）第 37 条の規定に基づく書面（以下この問において「37 条書面」という。）に関する次の a～d の記述のうち、法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

- a. A 及び C は、いずれも、37 条書面を作成し、宅地建物取引士をして記名させた上で、B 及び D に交付する義務を負う。
 - b. A が作成した 37 条書面に A の宅地建物取引士が記名していれば、C は、C の宅地建物取引士をして当該 37 条書面に記名させる必要はない。
 - c. BD 間で、建物の引渡し後に代金の一部を支払う旨を定めた場合、代金の支払の時期及び方法を 37 条書面に記載しなければならない。
 - d. B 及び D の承諾があれば、A 及び C は、37 条書面の交付を省略することができる。
- ア. a、b
イ. a、c
ウ. b、d
エ. c、d

問 12 宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）第 37 条の規定に基づく書面（以下この問において「37 条書面」という。）に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される敷金の額並びにその授受の時期及び目的は、37 条書面の記載事項ではない。
- イ. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を 37 条書面に記載しなければならない。
- ウ. 宅地建物取引業者は、37 条書面を交付する際に、宅地建物取引士をして、その記載事項を説明させなければならない。
- エ. 建物の貸借の媒介を行う場合において、損害賠償額の予定に関する定めがあるときはその内容を 37 条書面に記載しなければならない、37 条書面の交付に代えて電磁的方法により提供するには、交付すべき相手方の承諾を得なければならない。

問 13 宅地建物取引業者 A（消費税課税事業者）は貸主 B から代理の依頼を、宅地建物取引業者 C（消費税課税事業者）は借主 D から媒介の依頼を受け、B 所有の店舗用建物について、借賃月額 30 万円、返還されない権利金 500 万円（いずれも消費税等相当額を含まない。）とする賃貸借契約を成立させた。この場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A が B から受領することができる報酬の額と C が D から受領することができる報酬の額の合計額の上限は、46 万 2,000 円である。
- イ. A は、B から 46 万 2,000 円を、C は、D から 23 万 1,000 円を、それぞれ報酬として受領することができる。
- ウ. 当該建物は店舗用であるから、権利金の額を売買に係る代金の額とみなして報酬の額を計算することはできない。
- エ. A は、B から、借賃の 1 か月分の 1.1 倍に相当する 33 万円を超えて報酬を受領することはできない。

問 14 宅地建物取引業者が受ける報酬に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば（令和 6 年 7 月 1 日施行の報酬告示の改正後の規定によるものとする。）、正しいものはいくつあるか。

- a. 宅地建物取引業者は、宅地の売買の媒介に関し、依頼者の承諾があれば、国土交通大臣の定める額を超えて報酬を受けることができる。
 - b. 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらずに行った通常の広告の料金の相当する額を、報酬とは別に依頼者から受領することはできない。
 - c. 消費税の免税事業者である宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介に関して依頼者から受けることができる報酬の上限額は、課税事業者の場合の計算の基礎となる額に 1.04 を乗じた額である。
 - d. 宅地建物取引業者が、長期の空家等の貸借の媒介に関し、通常の貸借の媒介と比較して現地調査等の費用を要することを勘案して貸主から報酬を受けるときは、あらかじめ当該貸主に対して説明し、合意を得なければならない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 15 いわゆる 8 種制限（宅地建物取引業者が自ら売主となる場合の制限）の適用に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. 宅地建物取引業者 A が、自ら売主として、宅地建物取引業者 B との間で建物の売買契約を締結する場合、A が B から受領する手付の額は、代金の額の 10 分の 2 を超えてもよい。
 - b. 宅地建物取引業者でない C が売主となり、宅地建物取引業者 D が買主となる建物の売買契約について、宅地建物取引業者 E が C の媒介を行う場合には、C は、手付金等の保全措置を講じなければならない。
 - c. 宅地建物取引業者 F が、宅地建物取引業者でない個人 G から、G の自宅で G の所有する建物を買受ける契約を締結した場合、G は、クーリング・オフにより当該契約を解除することができる。
 - d. 宅地建物取引業者 H が、自ら売主として、宅地建物取引業者でない株式会社 I に事業用の建物を売却する場合には、I が事業者であるから、いわゆる 8 種制限は適用されない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 16 宅地建物取引業者 A が、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主 B との間で、建築工事が完了している建物を代金 4,500 万円で売買する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A が手付金として 400 万円を受領しようとする場合、A は、法第 41 条の 2 に規定する手付金等の保全措置を講じなければならない。
- イ. A が手付金 400 万円を受領した後、引渡し前に中間金 100 万円を受領しようとする場合、A は、当該中間金 100 万円についてのみ手付金等の保全措置を講ずれば足りる。
- ウ. A は、手付金等の保全措置として、指定保管機関との間で手付金等寄託契約を締結し、かつ、B との間で質権設定契約を締結する方法を講ずることができる。
- エ. B への所有権移転の登記がされた後に、A が残代金の一部を受領する場合であっても、A は、手付金等の保全措置を講じなければならない。

問 17 宅地建物取引業者 A の業務に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. A の従業者が、マンションの購入の勧誘に際し、相手方に「このマンションは将来確実に値上がりします」と告げることは、結果として実際に値上がりした場合であっても、法に違反する。
- b. A が、手付について貸付けをすることにより契約の締結を誘引する行為は、その結果として契約が成立しなかった場合であっても、法に違反する。
- c. A が、自ら売主となる売買契約の買主から、手付を放棄して契約を解除したい旨の申出を受けた際に、正当な理由なく当該契約の解除を拒むことは、法に違反する。
- d. A の従業者が、勧誘に先立って、A の商号及び勧誘を行う者の氏名並びに契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことは、法に違反する。

ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 18 宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 宅地建物取引業者の従業者であった者は、その従業者でなくなった後であれば、正当な理由がなくても、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。
- イ. 宅地建物取引業者が従業者証明書を携帯させるべき者には、代表者のほか、非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者も含まれる。
- ウ. 宅地建物取引業者は、帳簿を、取引のあったつど記載し、その取引の終了後 5 年間保存しなければならない。
- エ. 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があったときは、事務所ごとに備える帳簿をその者の閲覧に供しなければならない。

問 19 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士 A が、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 乙県知事は、A が乙県内において宅地建物取引士の事務に関し不正な行為をした場合、A の登録を消除することができる。
- イ. 甲県知事は、A が宅地建物取引士の事務に関し不正な行為をした場合、A に対し、2 年間宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
- ウ. 乙県知事は、A が乙県内において、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、A に対し、必要な指示をすることができる。
- エ. A が事務の禁止の処分を受けた場合、その処分をした都道府県知事は、その旨を公告しなければならない。

問 20 宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）に規定する罰則に関する次の a～d の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 免許を受けずに宅地建物取引業を営んだ者は、3 年以下の拘禁刑若しくは 300 万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。
- b. 宅地建物取引業者が、宅地建物取引士をして重要事項の説明をさせなかった場合、罰金の刑に処せられることがある。
- c. 宅地建物取引業者が、37 条書面（法第 37 条の規定に基づく書面）を交付しなかった場合、50 万円以下の罰金に処せられることがある。
- d. 法人である宅地建物取引業者の従業者が、その法人の業務に関し名義貸しの禁止に違反した場合、行為者が罰せられるほか、当該法人に対しても 1 億円以下の罰金刑が科されることがある。

ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ